

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5528/2538

สำนักงานคณะกรรมการการประณม
ศึกษาแห่งชาติ

โจทก์

นาย เฉลิมพล ประทีปะวณิช กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 448

อายุความคดีฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้ร่วมกันทำละเมิดเริ่มนับแต่เมื่อโจทก์ทราบถึงผู้รับผิดชอบในทางแพ่งตามที่ได้รับแจ้งผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนการที่โจทก์สั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมให้ได้พยานหลักฐานที่สมบูรณ์ขึ้นไม่ใช่เหตุที่จะอ้างว่ายังไม่รู้ตัวผู้รับผิดชอบนั้นอายุความก็จะขยายออกไปแล้วแต่ความล่าช้าในการดำเนินการของโจทก์

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ บังคับ จำเลย ทั้ง เจ็ด ร่วมกัน ชดใช้ ค่าเสียหายจำนวน 268,800 บาท พร้อม ดอกเบี้ย ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี จาก ต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้อง จนกว่า จำเลย ทั้ง เจ็ด จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์

จำเลย ทั้ง เจ็ด ให้การ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ทั้ง เจ็ด ร่วมกัน ชำระ เงิน จำนวน 150,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ย ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี จาก ต้นเงินจำนวน ดังกล่าว นับแต่ วัน ฟ้อง จนกว่า จำเลย ทั้ง เจ็ด จะ ชำระหนี้ ให้ โจทก์เสร็จ หาก โจทก์ ได้รับ ชำระหนี้ ตาม คำร้องขอ รับชำระหนี้ ใน คดีล้มละลายของ นาย หวย บำรุงกลาง จำนวน เท่าใด ให้ นำ มา หัก ออกจาก จำนวน หนี้ ใน คดี นี้

โจทก์ และ จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 6 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ จำเลย ที่ 7 ชดใช้ค่าเสียหาย จำนวน 268,800 บาท พร้อม ดอกเบี้ย ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปีใน เงิน จำนวน ดัง กล่าว นับแต่ วันฟ้อง (วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2531)เป็นต้น ไป จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์ ให้ยก ฟ้องโจทก์ สำหรับ จำเลย ที่ 1ถึง ที่ 6 นอกจาก ที่ แก้ ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ข้อเท็จจริง ใน เบื้องต้น ที่ ไม่มี คู่ความฝ่ายใด ฎีกา ได้ แย้ง พัง เป็น ยุติ ว่า โจทก์ เป็น นิติบุคคล ตาม กฎหมายมี ฐานะ เป็น กรม ใน รัฐบาล สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่จัดการ ศึกษา ระดับ ประถม ศึกษา ของ ประเทศ เมื่อ วันที่ 29 กรกฎาคม 2526โจทก์ มอบอำนาจ ให้ ผู้ว่า ราชการจังหวัด นครราชสีมา ทำ สัญญา ว่าจ้างจ้างเหมาส่วนจำกัด ระเบิดก่อสร้าง โดย นาง หวย บำรุงกลาง หุ้นส่วน ผู้จัดการ ก่อสร้าง อาคาร เรียน โรงเรียน บ้านไชยวาล อาคาร เรียน โรงเรียน บ้านหนองโสน รื้อ ย้าย บ้านพัก ครู และ ก่อสร้าง สิ่ง อื่น รวมเป็น เงิน 2,438,780 บาท กำหนด แล้ว เสร็จ ใน วันที่ 14 เมษายน 2527 โดย แบ่ง จ่าย ค่าจ้าง เป็น งวด ๆ หาก ผู้รับจ้าง ส่งมอบงาน ล่าช้า และ ผู้ว่าจ้าง ยัง มิได้ บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้าง ยอม ให้ผู้ว่าจ้าง ปรับ วัน ละ 2,400 บาท นับแต่ วัน ล่วง

เลย กำหนด แล้ว เสร็จจน ถึง วัน ก่อสร้าง แล้ว เสร็จ ตาม สัญญา และ เรียก ค่าเสียหาย อัน เกิดขึ้น จาก การ ที่ ผู้รับจ้าง ทำงาน ล่าช้า ได้ วันที่ 5 สิงหาคม 2526 ผู้ว่าราชการจังหวัด นครราชสีมา มี คำสั่ง แต่งตั้ง จำเลย ที่ 1 ใน ฐานะ นายอำเภอ นครบุรี จำเลย ที่ 2 ตำแหน่ง หัวหน้า การ ประถมศึกษา อำเภอ นครบุรี จำเลย ที่ 3 ตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียน บ้านไชยวาล จำเลย ที่ 4 ตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียน บ้านหนองโสน ร่วมกัน เป็น กรรมการ ตรวจ การจ้าง โดย จำเลย ที่ 1 เป็น ประธาน กรรมการ จำเลย ที่ 5 มี ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ช่วย ราชการ ฝ่าย การเงิน มี หน้าที่ รับ ผิดชอบการ เบิกจ่าย เงิน จำเลย ที่ 6 มี ตำแหน่ง เป็น หัวหน้า ฝ่าย การเงินและ พัสดุ มี หน้าที่ ตรวจสอบ กรอง งาน เสนอ ความเห็น ควบคุม ตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ ใน ฝ่าย สำนักงาน การ ประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา จำเลย ที่ 7 ช่วย ราชการ สำนักงาน การ ประถมศึกษาอำเภอ นครบุรี และ เป็น สามีนาง หวย บำรุงกลาง วันที่ 12 เมษายน 2527 นาง หวย หุ่นส่วน ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระเบิดก่อสร้าง ได้ ติดต่อ ขอรับ เงิน ค่าก่อสร้าง งวด สุดท้าย จำนวน 1,423,760 บาทต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัด นครราชสีมา อ้างว่า จำเลย ที่ 1 ใน ฐานะ ประธาน กรรมการ ตรวจ การจ้าง ร่วม กับ จำเลย ที่ 2 ถึง ที่ 4 ตรวจสอบการ ก่อสร้างอาคาร เรียน โรงเรียน บ้านไชยวาล และ โรงเรียน บ้านหนองโสน แล้ว การ ก่อสร้าง แล้ว เสร็จ ตาม สัญญา และ ร่วมกัน ลงชื่อ ใน ใบ ตรวจ การจ้างพร้อม หลักฐาน ภาพถ่าย โดย มี จำเลย ที่ 5 และ ที่ 6 ร่วม กับพวก ตรวจ เอกสารทั้งหมด แล้ว เสนอ ต่อ นาย แวง สดาร์ตัน ผู้อำนวยการ การ ประถมศึกษา จังหวัด นครราชสีมา นาย แวง อนุมัติ ให้ จ่ายเงิน แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระเบิดก่อสร้าง รับ ไป แล้ว เมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2527 ต่อมา ปรากฏว่า อาคาร เรียน ของ โรงเรียน ทั้ง สอง หลัง ก่อสร้าง ยัง ไม่ แล้ว เสร็จตาม สัญญา วันที่ 26 กรกฎาคม 2528 ผู้ว่าราชการจังหวัด นครราชสีมาจึง มี คำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการ สอบสวน เพื่อ พิจารณา หา ตัว ผู้รับผิดชอบ ทางแพ่ง คณะกรรมการ สอบสวน สรุป ผล การ

สอบสวน ระบุ ว่า จำเลย ทั้ง เจ็ดและ นาง หวย ต้อง ร่วมกัน รับผิดชอบ ค่าเสียหาย ใน ทางแพ่ง ผู้ว่าราชการ จังหวัด นครราชสีมา แจ้ง ผล การ สอบสวน ของ คณะกรรมการ สอบสวน ให้ โจทก์ทราบ ตาม หนังสือ จังหวัด นครราชสีมา ปกปิด ที่ ศธ 1427/169 ลงวันที่29 เมษายน 2529 ตาม เอกสาร หมายเลข 1 ต่อมา นาย สมชัย วุฒิปรีชา เลขานุการ ของ โจทก์ มี หนังสือ ที่ ศธ 1401/4315 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม2529 ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด นครราชสีมา โดย ขอให้ จังหวัด นครราชสีมาแจ้ง ให้ คณะกรรมการ สอบสวน ดำเนินการ สอบสวน เพิ่มเติม อ้างว่า พยานหลักฐานยังไม่สมบูรณ์ ตาม เอกสาร หมายเลข ป.จ. 1 (ศาลแพ่ง) เมื่อ คณะกรรมการ สอบสวนทำการ สอบสวน เพิ่มเติม เสร็จ เสนอ ต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัด นครราชสีมาผู้ว่าราชการจังหวัด นครราชสีมา จึง มี หนังสือ ที่ ศธ 1427/500ลงวันที่ 12 กันยายน 2529 ถึง เลขานุการ ของ โจทก์ แจ้ง ว่า คณะกรรมการสอบสวน ทำการ สอบสวน เพิ่มเติม เสร็จ แล้ว นาย สมฤทธิ์ ลำเจียก รองเลขานุการ ของ โจทก์ ลงนาม รับทราบ เมื่อ วันที่ 2 มีนาคม 2530

พิเคราะห์ แล้ว คดี มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตาม ที่ โจทก์ ฎีกา ว่าคดี โจทก์ สำหรับ จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 6 ขาดอายุความ หรือไม่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 วรรคหนึ่ง บัญญัติ ว่าสิทธิเรียกร้อง ค่าเสียหาย อัน เกิด แต่ มูลละเมิด นั้น ท่าน ว่า ขาดอายุความ เมื่อ พ้น ปี หนึ่ง นับแต่ วันที่ ผู้ต้อง เสียหาย รู้ ถึง การ ละเมิดและ รู้ตัว ผู้จะพึง ต้อง ใช้ ค่าสินไหมทดแทน หรือ เมื่อ พ้น สิบ ปี นับแต่วัน ทำละเมิด คดี นี้ ได้ความ ว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด นครราชสีมา ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการ สอบสวน เพื่อ พิจารณา หา ตัว ผู้รับผิดชอบ ใน ทางแพ่ง กรณีที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระบิลก่อสร้าง ผิดสัญญา ว่าจ้าง ก่อสร้าง อาคาร เรียน โรงเรียน บ้านไชยวาล และ อาคาร เรียน โรงเรียน บ้านหนองโสน คณะกรรมการ สอบสวน สรุป ผล การ สอบสวน ว่า จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 6 กับพวกต้อง ร่วมกัน รับผิดชอบ ค่าเสียหาย ใน ทางแพ่ง แก่ โจทก์ ผู้ว่าราชการจังหวัด นครราชสีมา แจ้ง ผล การ สอบสวน ของ

คณะกรรมการ สอบสวน ให้ โจทก์ทราบ ตาม หนังสือ ของ จังหวัด นครราชสีมา ลง วันที่ 29 เมษายน 2529 ต่อมา วันที่ 1 กรกฎาคม 2529 นาย สมชัย วุฒิปรีชา เลขาธิการ โจทก์ มี หนังสือ ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด นครราชสีมา โดย ขอให้ จังหวัด นครราชสีมา แจ้ง ให้ คณะกรรมการ สอบสวน ดำเนินการ สอบสวน เพิ่มเติมอ้างว่า พยานหลักฐาน ยัง ไม่สมบูรณ์ เช่นนี้ ถือได้ว่า โจทก์ ได้ ทราบ ถึงผู้ที่ ต้อง รับผิดชอบ ทางแพ่ง แล้ว คือ จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 6 กับพวกตั้งแต่ ก่อน หรือ อย่างช้า ที่สุด ใน วันที่ ออก หนังสือ สั่ง ให้ มี การ สอบสวนเพิ่มเติม คือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2529 การ ที่ โจทก์ มี คำสั่ง ให้คณะกรรมการ สอบสวน ดำเนินการ สอบสวน เพิ่มเติม ก็ เพื่อ ที่ จะ ให้ ได้พยานหลักฐาน ที่ สมบูรณ์ ขึ้น เท่านั้น ไม่ใช่เหตุ ที่ จะ อ้างว่า ยัง ไม่รู้ตัว ผู้รับผิดชอบ มิฉะนั้น อายุความ 1 ปี ที่ กฎหมาย กำหนด ไว้ ก็ จะ ขยาย ออก ไปแล้วแต่ ความ ล่าช้า ใน การ ดำเนินการ ของ โจทก์ โจทก์ นำ คดี นี้ มา ฟ้องเมื่อ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2531 พัน กำหนด เวลา 1 ปี แล้ว คดี โจทก์จึง ขาดอายุความ โจทก์ ฟ้อง จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 6 ไม่ได้ที่ ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายก ฟ้องโจทก์ สำหรับ จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 6มา นั้น ชอบแล้ว ฎีกา โจทก์ ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(บุญศรี กอบบุญ-สมมาตร พรหมานุกูล-สละ เทศร่ำพรรณ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
